



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

- Sezione specializzata in materia di impresa A -

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati

Silvia Giani

Presidente Rel.

Idamaria Chieffo

Giudice

Edmondo Tota

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al R.G. n. 14321/2020, decisa nella camera di consiglio del
20.02.2025, promossa

da

Parte_1 (C.F./P.IVA n. *P.IVA_1*), in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giacomo Bei (C.F.
C.F._1, PEC *Email_1* fax 0553987400),
Marco Salvatori (C.F.: *C.F._2*; PEC
Email_2 fax: 0553987400) e Tommaso Ariani (C.F.
C.F._3 PEC *Email_3* fax: 0553987400),
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Milano, in via Filippo Sasseti n. 32

parte attrice

nei confronti di

Controparte_1 (C.F. *C.F._4*) in proprio, nonché in qualità di
legale rappresentante *pro tempore* del **COMITATO ORGANIZZATORE** “ *CP_2*

Controparte_3” (C.F. P.IVA_2 e dell’associazione sportiva
Controparte_4 (C.F. P.IVA_3 ,
e di

Controparte_5 C.F. P.IVA_4 , in persona del legale rappresentante,
tutti rappresentati e difesi dall’Avv. prof. Massimo Cerniglia (C.F.
C.F._5 e dall’Avv. Alessandro Caponi (C.F. C.F._6 ,
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito alla Via Panama n. 52, CP_3
parti convenute

*

OGGETTO: Marchi – Responsabilità da inadempimento contrattuale

CONCLUSIONI

Per Parte_1

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, A) in via principale, accertare che Parte_1
è proprietaria di tutti i diritti sulle gare ciclistiche denominate l’Imperiale, In Bici ai
Castelli e Ride Roma e, per l’effetto: - dichiarare l’illegittimità delle registrazioni dei
marchi l’“Imperiale”, “In Bici ai Castelli” e “Ride Roma” a nome dell’Avv. CP_1

[...] presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (domande nn. 302019000023278,
302019000023270 e 302019000023286) e ordinare il trasferimento delle predette
registrazioni in favore di Parte_1 o, in subordine, la loro cancellazione; -
dichiarare l’illegittimità delle registrazioni delle opere relative alle gare ciclistiche
l’“Imperiale”, “In Bici ai Castelli” e “Ride Roma” a nome dell’Avv. Controparte_1
presso la S.I.A.E. (depositi nn. 2019001244, 2019001243 e 2019001245);

in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale,
condannare l’Avv. Controparte_1 Controparte_5 Controparte_4 e il [...]

Controparte_6 , in solido tra loro, a pagare in favore di
Parte_1 ex art. 2041 c.c., (i) i costi sostenuti da Parte_1 stessa per
l’organizzazione delle gare l’“Imperiale”, “In Bici ai Castelli” e “Ride Roma” in
relazione alle edizioni 2018 e 2019 dell’evento Controparte_6 pari a
euro 561.158,68 (278.027,90 + 283.130,785)

(cinquecentosessantunomilacentocinquantotto/68), ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, eventualmente con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. oltre interessi e IVA come per legge; e (ii) ulteriori euro 50.000,00 (cinquantamila/00), ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, eventualmente con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., per l'attività prestata da Pt_1 per l'organizzazione delle predette gare l'“Imperiale”, “In Bici ai Castelli” e “Ride Roma” in relazione alle edizioni 2018 dell'evento Controparte_6 .

B) Accertare la gravità degli inadempimenti posti in essere da Controparte_5 in relazione al contratto di collaborazione concluso con Parte_1 per tutte le ragioni indicate in atto di citazione e, per l'effetto, risolvere detto contratto.

C) Accertare la gravità dell'inadempimento posto in essere dell'Avv. Controparte_1 in relazione al contratto di collaborazione con Parte_1 di cui all'art. 4 della Scrittura Privata del 30 luglio 2018, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione e, per l'effetto, risolvere detta Scrittura Privata nella parte relativa al predetto rapporto di collaborazione tra Parte_1 e l'Avv. Controparte_1

D) Accertare che le somme percepite da Controparte_4 a titolo di iscrizioni all'edizione 2018 dell'evento Controparte_6 sono state percepite per conto di Pt_1 e, per l'effetto, condannare Controparte_4 al pagamento in favore di Pt_1 dell'importo complessivo di euro 226.994,50 (duecentoventiseimilanovecentonovantaquattro/50) oltre interessi e IVA come per legge.

E) Accertare il credito di Parte_1 nei confronti di Controparte_5 per l'importo di euro 19.537,00 (diciannovemilacinquecentotrentasette/00) derivanti dalle sponsorizzazioni, oltre IVA come per legge.

F) Respingere le domande riconvenzionali dei convenuti.

In ogni caso, con vittoria di spese, compensi legali, spese di CTP e accessori di legge”. In via istruttoria, solo per massimo scrupolo si insiste per l'ammissione dell'unico mezzo di prova (tra quelli formulati da Parte_1 che non è stato ammesso: la prova per testimoni capitolata nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. e qui di seguito riprodotta. (1) Sulla conoscenza da parte dei convenuti della documentazione relativa ai costi

per l'edizione 2018 “Vero che Pt_1 nel corso di riunioni tenutesi a Milano, presso la sua sede, il 19 febbraio 2019, il 14 marzo 2019, il 22 marzo 2019 e 19 giugno 2019, ha mostrato all'Avv. Controparte_1 (e al suo difensore, Avv. Alessandro Caponi) tutta la documentazione relativa ai costi per l'edizione 2018 della Parte_2, che dimostravano che l'evento era risultato in perdita”.

Si indicano come testimoni: Testimone_1, Tes_2, Tes_3, Tes_4

[...] Il capitolo di prova è rilevante perché, per quanto occorrer possa, dimostra, da un lato, la buona fede e trasparenza di Pt_1 e dall'altro lato, quanto sia e sia stata illecita, in mala fede e inadempiente la condotta dei convenuti consistita nel trattenere per sé e nel non corrispondere a Pt_1 le Iscrizioni e gli altri corrispettivi derivanti dall'Evento.

(2) Sugli atti di organizzazione dell'edizione 2018 posti in essere da Pt_1 attraverso il proprio personale o i propri collaboratori. 2.1) “Vero che, per quanto concerne l'edizione 2018 della

Controparte_6 Parte_1 si è occupata in via esclusiva delle seguenti attività: • realizzazione del piano marketing e commerciale; • in relazione al Parte_3

[...] : selezione e gestione dei fornitori per la progettazione, il coordinamento e la direzione lavori; allestimento e ricerca dei fornitori per audio, illuminazione, impianto elettrico, impianto wi-fi, bagni chimici; richiesta delle autorizzazioni e dei permessi (occupazione suolo pubblico ecc.); ricerca e coordinamento del personale sul palco e del Dj; • richiesta delle autorizzazioni e dei permessi per i punti ristoro lungo il percorso; • organizzazione del rifacimento delle strade; • ricerca e gestione dei fornitori per le attività di ufficio stampa; • ricerca dei fornitori per le seguenti attività di comunicazione: video promo, foto digitali, sito e dominio internet, attività on field, diretta streaming; • ricerca del fornitore e gestione del servizio hostess per gli eventi promozionali; • gestione dei canali social e web; • ricerca degli hotel”. 2.2)

“Vero che, per quanto concerne l'edizione 2018 della Controparte_6 [...]

Parte_1 si è occupata congiuntamente con l'Avv. Controparte_1 delle seguenti attività: • vendita dei pacchetti commerciali agli sponsor e gestione della relativa contrattualistica; • vendita degli spazi al Parte_3 e gestione della relativa contrattualistica; • ricerca dei fornitori per ristori e pasta party al Parte_3; • ricerca e selezione speaker gara; • ricerca del fornitore e coordinamento del servizio di cronometraggio, segreteria e comunicazione; • ricerca dei fornitori per allestimento gara (americane, amplificazione, gruppi elettrogeni, personalizzazione, segnaletica e grafica percorso, transenne, gonfiabili); • ricerca

dei fornitori per i prodotti gara (maglie partecipanti, abbigliamento CP_2 Fondo CP_3 (staff), dorsali Parte_2 medaglie per i partecipanti); • coordinamento e gestione dei rapporti con la Protezione Civile per gli incroci e la viabilità; • ricerca di fornitori per la copertura in cambio merce dei seguenti beni e servizi: noleggio biciclette, noleggio auto e furgoni, vino per pacchi gara, cuscini, tour operator, pagine pubblicitarie, bici, integratori Friliver, spot radio, personale outsourcing, salviette personalizzate, creme sportive, assistenza bici, caffè, bibite, acqua, tracolline/scudetti”. Si indicano come testimoni, su entrambi i capitoli (2.1 e 2.2):

Testimone_5 Testimone_6 Tes_2 , Testimone_7 Testimone_8 (3) Sugli atti di organizzazione dell’edizione 2019 posti in essere da Pt_1 attraverso il proprio personale o i propri collaboratori. “Vero che, per quanto concerne l’edizione 2019 della Controparte_6 Parte_1 si è occupata in via esclusiva delle seguenti attività: • realizzazione del piano marketing e commerciale; • vendita dei pacchetti commerciali agli sponsor e gestione della relativa contrattualistica; • vendita degli spazi al Villaggio commerciale e gestione della relativa contrattualistica; • in relazione al Parte_3 : selezione e gestione dei fornitori per la progettazione, il coordinamento e la direzione lavori; allestimento e ricerca dei fornitori per grafiche, consolle e mixer, audio, illuminazione, impianto elettrico, impianto wi-fi, bagni chimici; assicurazione dell’impianto e fidejussioni; richiesta delle autorizzazioni e dei permessi (occupazione suolo pubblico, ecc.); ricerca e coordinamento del personale e del Dj; ricerca dei fornitori per le pulizie e il facchinaggio; ricerca dei fornitori per ristoranti e pasta party; ricerca dei fornitori per food and beverage; • ricerca del fornitore per ospitalità; • ricerca e selezione speaker gara/Villaggio; • ricerca e coordinamento dei direttori di gara, del direttore tecnico, della scorta tecnica e del servizio radio per le competizioni • ricerca del fornitore e coordinamento del servizio di cronometraggio, segreteria e comunicazione; • ricerca dei fornitori per l’allestimento delle competizioni (americane, amplificazione, gruppi elettrogeni, personalizzazione, transenne); • ricerca dei fornitori per i prodotti gara (maglie dei partecipanti, abbigliamento Gran Fondo CP_3 (staff), dorsali Parte_2 medaglie per i partecipanti, noleggio auto e furgoni, noleggio bici, assistenza meccanica; • coordinamento e gestione dei rapporti con la Protezione Civile per gli incroci e la viabilità; • ricerca e selezione del personale di gara e presso il Villaggio Gran Fondo; • richieste di nulla osta; • pagamento affiliazione Federazioni Ciclistica Italiana; • stipula polizza di assicurazione RCA; • gestione magazzino Caracalla; • ricerca e gestione dei fornitori per le attività di ufficio stampa e servizi

di email, social network e pubblicitari (MailChimp, Paid Campaign Fb, Media Trip, Partnership magazine); • ricerca dei fornitori per le seguenti attività di comunicazione: materiale stampa, video promo, foto digitali, attività on field, pagine pubblicitarie; • ricerca del fornitore e gestione del servizio hostess per gli eventi promozionali; • gestione dei canali social e web; • ricerca hotel”. Si indicano come testimoni: Testimone_5 Testimone_6 Tes_2 , Tes_7

[...] Testimone_8 (4) Sull'intervento di Pt_1 per risolvere le problematiche conseguenti ai pregressi inadempimenti dei convenuti non erano più in grado di gestire 4.1)

“Vero che Parte_1 in relazione all'edizione 2018 della Parte_2

[...] ha dovuto risolvere varie problematiche con i fornitori che avevano svolto servizi e fornito beni in relazione alle precedenti edizioni dello stesso evento. In particolare sono sorte difficoltà nella fase di negoziazione per le forniture relative all'edizione 2018, in quanto fornitori (quali, ad esempio, l'Associazione “La Fenice 2010” di Ariccia, AIL – Onlus, Sater 4 Show s.r.l., Croce Rossa, Radio Corsa, Noi Print, Ambrosetti e Fiuggi, Acido lattico MTB Passo Corese A.S.D.), lamentando i pregressi mancati pagamenti da parte dell'Avv. Controparte_1 e di Controparte_5 o non hanno voluto collaborare per l'edizione 2018, o hanno preteso da [...]

Parte_1 il pagamento in anticipo per erogare il servizio, o hanno maggiorato il corrispettivo richiesto in precedenza”. 4.2) “Vero che Parte_1 non avendo ottenuto la disponibilità a collaborare anche all'edizione 2018 della Parte_2 da parte di varie associazioni che avevano prestato la loro attività in occasione di precedenti edizioni senza però essere pagate dall'Avv. Controparte_1 e da Controparte_5 è dovuta ricorrere ad altri fornitori (come ad esempio l'agenzia Etjica) che hanno richiesto un costo unitario, per persona messa a disposizione, superiore rispetto alle predette associazioni”. Si indicano come testimoni: [...]

Tes_5 Tes_2 , Testimone_9 , Testimone_8 Testimone_10 (5) Sul numero degli iscritti paganti all'edizione 2017 “Vero che nell'edizione 2017 della Gran Fondo Controparte_6 gli iscritti paganti sono stati 4.465”. Si indica come testimone: Tes_11

[...] Il capitolo di prova è formulato cautelativamente – avendo i convenuti sostanzialmente ammesso il fatto, contestando solo di aver comunicato il numero di oltre 6.000 iscritti e deducendo che comunque sarebbe spettato a Pt_1 svolgere una due diligence più approfondita – ed è volto a confermare la discrepanza tra soggetti iscritti (comunicati a Pt_1 dai convenuti, senza distinzione) e soggetti paganti, in relazione all'edizione 2017 (quella sulla cui base Pt_1 ha svolto le proprie previsioni e le proprie scelte in relazione all'operazione Gran Fondo

Parte_4 . (6) Sulla comunicazione “Vero che Parte_1 aveva presentato il report che vi si mostra (doc. 43 di Pt_1 e in particolare l'allegato 1, denominato “Overview attività comunicazione.pdf”) nel corso di una riunione tenutasi il 29 novembre 2018, a CP_3 presso gli uffici di Pt_1 alla presenza dell'Avv. CP_1 e della Sig.ra Vittoria Santilli”. Si indicano come testimoni: Tes_2 Testimone_5 Testimone_12 (per la società di comunicazione Controparte_7)”.

*

Per Controparte_1 , in proprio e per Il Comitato Organizzatore “ Parte_2 Controparte_6 e per Controparte_4 nonché per Controparte_8 .

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, A) IN VIA PREGIUDIZIALE 1) accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, assumendo ogni necessario, conseguente provvedimento;

2) accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda di cui ai punti A) ii) ed E) delle conclusioni avversarie per omesso, preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita;

B) CON RIFERIMENTO ALLA PROPRIETA' delle gare denominate l'“Imperiale”, “In Bici ai Castelli” e “Ride Roma” 1) in via principale nel merito rigettare tutte le domande formulate ex adverso in quanto inammissibili, carenti di interesse e legittimazione, oltre che infondate in fatto ed in diritto, apodittiche, indimostrate, indeterminate ed indeterminabili, accertando e dichiarando tra l'altro nello specifico che: a) la domanda in via principale di cui al punto A) delle conclusioni avversarie è infondata in fatto ed in diritto, oltre che indimostrata e smentita per tabulas; b) la domanda in via subordinata di cui al punto B) i) delle conclusioni avversarie è parimenti infondata in fatto ed in diritto, oltre che indimostrata e, comunque, inammissibile per insussistenza dei necessari requisiti imposti ex art. 2041 c.c.;) la domanda in via subordinata di cui al punto B) ii) delle conclusioni avversarie è parimenti infondata in fatto ed in diritto, oltre che indimostrata ed apodittica, nonché inammissibile in quanto non si fornisce il minimo, cogente parametro per la determinazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre che per la

dedotta carenza di legittimazione passiva di Controparte_5 Controparte_4 e del CP_6 organizzatore Controparte_6 ;

2) in **via riconvenzionale** nel merito, nell'auspicata ipotesi di rigetto della domanda in via principale di cui ai punti A) e B) delle conclusioni avversarie a) accertare che parte attrice ha indebitamente percepito ed incassato le iscrizioni relative all'Edizioni 2019 e 2018 delle Gare Secondarie e, per l'effetto, b) condannare controparte a titolo di indebito oggettivo e/o, oltre che ex artt. 2041 e 2043, a restituire • l'importo di € 50.000,00, pari alle iscrizioni percepite per l'Edizione 2018 • l'importo di € 48.000,00, pari alle iscrizioni percepite per l'Edizione 2019 delle Gare Secondarie, con riserva di meglio precisare il quantum debeatur in ragione di ciò che emergerà nell'istruttoria, o anche in separato successivo giudizio; C) CON RIFERIMENTO ALLA SCRITTURA PRIVATA sottoscritta dalle parti in data 30 luglio 2018 (cfr. all. 1) 1) in via principale nel merito rigettare tutte le domande formulate ex adverso in quanto inammissibili, carenti di interesse e legittimazione, oltre che infondate in fatto ed in diritto, apodittiche, indimostrate, indeterminate ed indeterminabili, accertando e dichiarando tra l'altro nello specifico che: 2) in via subordinata, nel caso di accoglimento anche solo di una delle due domande formulate ex adverso ai punti B) e C), fermo il rigetto delle domande avversarie di cui ai punti D) e E), accertare e dichiarare l'integrale risoluzione della scrittura privata de qua e per l'effetto: a) accertare e dichiarare che la proprietà di ogni diritto in merito alla Gara Principale, così come in ogni caso alle Gare Secondarie appartiene e/o torna ad appartenere all'Avv. Controparte_1 b) accertare e dichiarare che Pt_1 è tenuta alla restituzione in favore dell'Avv. CP_1 delle iscrizioni percepite per la Gara Principale e per le Gare Secondarie con riferimento all'Edizione 2018 per un importo complessivo di € 219.051,50, mentre per l'Edizione Pt_5 per un importo che verrà determinato in corso di causa, o in successivo giudizio, con conseguente condanna al pagamento o compensazione; c) accertare e dichiarare che Pt_1 è tenuta alla restituzione in favore della società CP_4 degli importi incassati in forza del contratto di sponsorizzazione in corso con la Controparte_9 per ^C Edizioni 2018 e Pt_5 in forza del contratto ceduto con la scrittura privata de qua (cfr. art. 8.1.), per un importo complessivo di € 130.000,00

oltre IVA, con conseguente condanna al pagamento o compensazione; d) accertare e dichiarare che **Pt_1** è comunque tenuta al pagamento degli importi pattuiti nella scrittura privata de qua con riferimento alle prestazioni già effettuate dai convenuti al momento della risoluzione e non contestate ex adverso, anche in forza dell'eccepito verificarsi delle relative condizioni contrattuali, con conseguente condanna al pagamento o compensazione, in dettaglio: - in favore dell'Avv. **CP_1** i corrispettivi pattuiti agli artt. 3 e 4.3 della scrittura privata de qua con riferimento alle Edizioni 2018 e **Pt_5**, per un importo complessivo pari ad € 130.000,00 oltre IVA, con riserva di meglio precisare il quantum debeatur all'esito dell'istruttoria di causa, o in separato, successivo giudizio; - in favore della società **Controparte_5** i corrispettivi pattuiti all'art. 8.1 della scrittura privata de qua con riferimento alle Edizioni 2018 e **Pt_5** per un importo complessivo pari ad € 40.000,00 oltre IVA; 3) in via riconvenzionale, nel caso di rigetto delle due domande di risoluzione formulate ex adverso ai punti B) e C), fermo il rigetto delle domande avversarie di cui ai punti D) e E), in ogni caso accertare e dichiarare in danno di **Pt_1** con conseguente condanna al pagamento o compensazione, che la stessa attrice è tenuta al pagamento degli importi pattuiti nella scrittura privata de qua con riferimento alle prestazioni già effettuate dai convenuti, anche in forza del verificarsi delle relative condizioni contrattuali, nello specifico: a) in favore dell'Avv. **CP_1** i corrispettivi pattuiti agli artt. 3 e 4.3 della scrittura privata de qua con riferimento alle Edizioni 2018 e **Pt_5** per un importo complessivo pari ad € 140.000,00, con riserva di meglio precisare il quantum debeatur in corso di causa, ovvero in separato, successivo giudizio; b) in favore della società **Controparte_5** i corrispettivi pattuiti all'art. 8.1 della scrittura privata de qua con riferimento alle Edizioni 2018 e **Pt_5** per un importo complessivo pari ad € 40.000,00 oltre IVA, salva ed impregiudicata la rivendicazione di ogni restituzione o ripetizione d'indebito, di ogni pagamento e risarcimento dovuto per le Edizioni 2020 e seguenti della Gara Principale e delle Gare Secondarie, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo, nonché con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, come per legge." IN VIA ISTRUTTORIA si

insiste per l'accoglimento delle istanze formulate a prova diretta e contraria con le memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 e n. 3 c.p.c., nei limiti di quanto non già ammesso, nonché per la declaratoria di nullità ex art. 157 e 198 C.P.C. della CTU esperita in corso di causa, per violazione del diritto di difesa delle parti convenute e del principio del contraddittorio, nonché per omesso deposito degli allegati su cui la perizia si è basata, per l'effetto rinnovandosi la stessa incaricando diverso perito, o in subordine per l'ordine al CTU incaricato di rettificare e/o integrare la perizia rispondendo in dettaglio alle osservazioni di parte convenuta, in particolare provvedendo a: a) una verifica di corrispondenza “completa” e non “a campione” tra la documentazione contabile di Pt_1 e i suoi registri IVA; b) escludere della verifica di competenza e inerenza la documentazione “contrattuale” e/o priva del timbro “procurement office” depositata da INFRONT in sede peritale, in conformità di quanto autorizzato dal Giudice durante le operazioni peritali; c) rettificare e revisionare per l'effetto i risultati dell'evento per le singole edizioni in esame e, di conseguenza, le risposte al quesito peritale, suddividendo altresì per ciascuna delle due edizioni i risultati economici di ogni singola gara facente parte dell'evento nel suo complesso, quanto in conformità ai criteri individuati nelle osservazioni del CTP di parte convenuta. Altresì, per lo svolgimento dell'udienza in epigrafe con le modalità ex art. 127bis c.p.c.”

MOTIVAZIONE

1. I fatti allegati dall'attrice

Con atto notificato il 18.03.2020, Parte_1 (di seguito “Pt_1”) ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa, l'avv. Controparte_1 il Comitato Organizzatore “Parte_2” (“CP_11”), Controparte_4 (“Contr”), Controparte_5 (“CP_4”), per accertare la titolarità di tutti i diritti relativi all'evento sportivo ciclistico denominato “[...] Parte_2 e delle gare ciclistiche secondarie denominate “CP_12”, “In Bici ai Castelli” e “Ride Roma”, sulla base della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data

30.07.2018, nonché per accertare i relativi inadempimenti posti in essere dalle convenute. L'attrice ha allegato quanto segue.

- Con scrittura privata del 30.07.2018 (doc. 1), l'avv. *Controparte_1* il Comitato, Bicity e ASD ("i Venditori") cedevano a *Pt_1* la titolarità *"di tutti i diritti sportivi e i diritti di sfruttamento economico (...) e i diritti di proprietà intellettuale (...) nessuno escluso"* relativi all'evento sportivo *Parte_2* (di seguito, l'"Evento"), e alle gare secondarie connesse *CP_12*", "In Bici ai Castelli" e "Ride Roma" (di seguito, "le gare secondarie").

- Le Parti pattuivano che i Venditori avrebbero avuto diritto a un corrispettivo, soltanto qualora l'edizione 2018 dell'Evento avesse prodotto utili; diversamente, non avrebbero avuto diritto ad alcunché (art. 3.4 della scrittura privata). In tale ipotesi, d'altra parte, *Pt_1* si obbligava a sostenere integralmente i costi.

La scrittura privata prevedeva, altresì, un accordo di collaborazione tra tutte le Parti, come di seguito precisato:

a) l'avv. *CP_1* si sarebbe coordinato *"con Pt_1 per stabilire le attività da compiersi per il buon esito dell'organizzazione dell'Evento"* [cfr. art. 4.2 (iv), pag. 3 della Scrittura Privata] e, riconoscendo la natura aleatoria della pattuizione, avrebbe ricevuto, a titolo di corrispettivo, *"una percentuale pari al 30% dei profitti incassati da Pt_1 per ciascuna edizione dell'Evento da questa organizzato, da calcolarsi al netto di tutti i costi sostenuti da Pt_1 in relazione all'edizione dell'Evento medesimo"* (art. 4.3. (i), pag. 3 della Scrittura Privata).

(b) *CP_4*, sempre *"con l'obbligo di coordinarsi con Pt_1 per decidere consensualmente le attività da porre in essere per l'organizzazione dell'Evento"*, avrebbe svolto una serie di attività di "segreteria" elencate all'art. 8.1 punto (i) lett. a della Scrittura Privata, tra cui la gestione delle iscrizioni all'Evento, per cui avrebbe percepito un compenso annuo pari a € 20.000,00 per ogni anno di vigenza della Scrittura Privata.

(c) Infine, con atto distinto, (di seguito l'"Opzione": doc. 3), le parti pattuivano che *"qualora Infront non [fosse riuscita] a costituire una propria società sportiva dilettantistica in tempo utile per l'organizzazione dell'Evento [...], la stessa avre[bbe*

avuto] diritto di chiedere al CP_6 di utilizzare le sue strutture del Comitato, per la prima edizione dell'Evento.

Nella Scrittura Privata sub doc. 1, all'art. 4.6, le Parti prevedevano, inoltre:

(i) un obbligo di esclusiva in capo all'Avv. CP_1 il quale si obbligava a “non offrire o prestare i propri servizi e le proprie attività in favore di soggetti che operano in concorrenza con Pt_1 nel medesimo ambito e settore” oggetto della Scrittura Privata (art. 4.6);

(ii) un generale obbligo di non concorrenza in capo a tutti i Venditori della durata di 5 anni (art. 7.1).

- L'organizzazione dell'Evento del 2018. Pt_1 aveva organizzato l'edizione 2018 dell'Evento (e, dunque, anche delle Gare Secondarie) con la collaborazione dell'Avv. CP_1 di CP_4 e della Contr:

(i) Pt_1 aveva svolto attività di supervisione dell'operato dei Venditori e di “comunicazione” e della gestione delle criticità sopravvenute in fase organizzativa;

(ii) CP_4 si era occupata dei permessi amministrativi;

(iii) CP_4 e Contr avevano gestito tutte le attività inerenti alle iscrizioni all'Evento, intrattenendo a tal fine tutti i rapporti con la società Engagigo S.r.l. (“ENDU”), quale gestore del portale internet per le iscrizioni online¹; CP_1 e il Comitato si erano obbligati espressamente nei confronti di Pt_1 anche per conto dell'ASD (art. 5 dell'Opzione, doc.3); CP_4 e Contr sono soggetti costituiti dall'Avv. CP_1 e da lui stesso amministrati;

(iv) l'Avv. CP_1 aveva supervisionato le attività dei Venditori, fungendo da principale tramite tra gli altri Venditori e Pt_1

I risultati economici dell'edizione 2018 dell'Evento erano stati negativi, con una perdita pari a euro 70.276,00 (sub doc. 4, cfr. il consuntivo 2018).

L'attrice ha quindi allegato che, conformemente a quanto previsto dalle Parti nella scrittura Privata:

¹ Il rapporto tra Controparte ed CP_1 era così strutturato: CP_1 si sarebbe occupata, tra le altre cose, di raccogliere le iscrizioni all'Evento tramite il proprio portale e, una volta raccolte le iscrizioni, ne avrebbe trasferito i proventi alla Con, la quale, a sua volta avrebbe dovuto restituire a Pt_1 il totale complessivo percepito per suo conto.

- a) **Pt_1** si era fatta carico di tutti i costi connessi all'organizzazione dell'Evento;
- b) i Venditori non avevano avuto diritto al corrispettivo per la Cessione (art. 3.2. pag. 2, della Scrittura Privata);
- c) l'avv. **CP_1** non aveva avuto diritto ad alcun compenso per l'attività svolta in virtù della Scrittura Privata (art. 4.3).

-Nei primi mesi del **Pt_5** tra le Parti erano sorti alcuni conflitti: l'avv. **CP_1** per il tramite di **CP_4** e della **Contr** (che aveva materialmente incassato le iscrizioni), si era rifiutato di corrispondere a **Pt_1** le Iscrizioni 2018, ma al contempo pretendeva il pagamento da parte di **Pt_1** dei corrispettivi di cui alla Scrittura Privata. Il medesimo aveva manifestato più volte la propria volontà di interrompere i rapporti di collaborazione con **Pt_1** sia con messaggi privati (Doc. 5 e 6), sia con comunicazioni "pubbliche" (Doc. 7).

-Con lettera del 7 maggio 2019 (Doc. 8), **Pt_1** aveva contestato ai Venditori quanto segue:

- (i) la trasmissione a **Pt_1** di false informazioni in fase di trattative precontrattuali (i Venditori avevano comunicato a **Pt_1** che il numero dei partecipanti paganti, nell'edizione 2017, era stato pari a 6.403 mentre erano stati solo 4.465, cioè oltre il 30% in meno) (doc. 9);
- (ii) il mancato pagamento dei fornitori utilizzati dai Venditori nelle precedenti edizioni dell'Evento, che aveva comportato, in fase di negoziazione dei corrispettivi per le forniture relative all'edizione 2018 **Parte_6** l'ottenimento di condizioni peggiori e la maggior difficoltà nel riuscire a collaborare con gli stessi, con conseguente danno in capo a **Pt_1** (doc. 10);
- (iii) l'indebito incasso, da parte di **CP_4**, di euro 20.137,00 derivanti da contratti di sponsorizzazione;
- (iv) la mancata corresponsione a **Pt_1** da parte della **Contr** delle somme incassate a titolo di Iscrizioni, pari a euro 219.051,50.

Infine, **Pt_1** aveva informato i Venditori che per l'edizione **Pt_5** dell'Evento si sarebbe avvalsa dell'ausilio di una nuova associazione sportiva dilettantistica, la **Parte_7** e -

preso altresì atto della volontà dell'Avv. CP_1 – aveva dichiarato di interrompere il rapporto di collaborazione con l'avv. CP_1 e con la Controparte_5

- Con lettera del 28 maggio 2019 (doc. 11), i Venditori avevano eccepito l'inadempimento della controparte e avevano chiesto a Pt_1 il pagamento dei loro compensi a titolo di corrispettivo (i) per la Cessione (ii) per l'attività svolta dall'Avv. CP_1 e (iii) per l'attività svolta da Controparte_5 e Contr avevano dichiarato di trattenere per tale ragione gli incassi derivanti dai contratti di sponsorizzazioni e dalle iscrizioni.

Nella predetta comunicazione i Venditori, inoltre, avevano affermato, per la prima volta, che *“la scrittura privata in questione non prevedeva in alcun modo la cessione degli ulteriori tre eventi [...] “In Bici ai Castelli”, “CP_12” e “Ride Roma””* e avevano intimato a Pt_1 di *“astenersi da ogni attività riguardante i tre eventi”* in questione.

- Nell'aprile 2019, l'avv. CP_1 aveva depositato domanda di registrazione presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (in breve “UIBM”: Docc. 14a, 14b e 14c)) dei marchi relativi alle Gare Secondarie e in data 15.04.2019 presentava richiesta di registrazione delle corrispondenti opere presso la SIAE (Docc. 15a, 15b, 15c e 15d)

- *L'organizzazione dell'edizione Pt_5 dell'Evento.* Con comunicazione datata 13 giugno 2019, Pt_1 aveva informato la Federazione Ciclistica Italiana (di seguito “Contr”) del subentro, in luogo della ASD, dell'associazione sportiva Atleticom, sia nei rapporti con tutte le autorità sportive, sia in tutte le attività necessarie e funzionali allo svolgimento dell'Evento.

“Per proprie scelte aziendali interne”, Pt_1 aveva deciso però di non organizzare le Gare Secondarie, sostituendole con altre gare, “collaterali” all'Evento, diverse rispetto alle Gare Secondarie sia per denominazione che per percorso: si tratta delle gare denominate “Pedalata Storica”, “Mediofondo” e “Roma2Bike” (di seguito indicate come le “Nuove Gare Secondarie”). Le Nuove Gare Secondarie erano state accreditate da Pt_1 presso il diverso ente di promozione sportiva ACSI (Doc. 23), a causa delle contestazioni sollevate dalla società ASD indirizzate sia al Contr (Federazione Ciclistica Italiana), sia al Comune di CP_3 (Docc. 17, 18, 19, 20, 21, 22).

-Il 29.10.2019 (successivamente allo svolgimento dell'Edizione *Pt_5*), l'avv. *CP_1* aveva notificato a *Pt_1* un ricorso *ex artt.* 700 e 669 bis c.p.c., nonché *ex art.* 163 l. 633/1941 e art. 131 d.lgs. 30/2005, con cui aveva chiesto al Tribunale di Roma di impedire, in via cautelare, che *Pt_1* organizzasse le Gare Secondarie e/o le gare denominate "Mediofondo", "Pedalata Storica" e "Roma2Bike" (doc. 13).

Il giudizio cautelare era stato definito con la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per carenza dell'interesse del ricorrente avv. *CP_1*

Ciò allegato in fatto, l'attrice *Pt_1* deduceva quanto segue.

-La titolarità delle Gare secondarie. Dalla documentazione consegnata dai Venditori a *Pt_1* nel corso delle trattative che avevano preceduto la Scrittura Privata e dal comportamento tenuto dai Venditori, sia prima che dopo la Cessione, emerge in modo chiaro che la volontà delle Parti fosse quella di trasferire tutti i diritti sull'intero Evento, comprese le Gare Secondarie (*cf.* Docc. 9, 25, 26).

*-L'illegittimità delle registrazioni richieste dall'avv. *CP_1* presso l'UIBM e la SIAE.* Le registrazioni richieste dall'avv. *CP_1* delle gare "In Bici ai Castelli", "*CP_12*" e "Ride Roma" erano state effettuate da un soggetto che non ne aveva il diritto, poiché unico soggetto legittimato era *Pt_1*. Chiedeva quindi che la titolarità della registrazione dei marchi relativi alle Gare Secondarie fosse trasferita a *Pt_1* con effetto dalla data del deposito, o, in subordine, dichiarata nulla, ai sensi di quanto disposto dall'art. 118, n. 3, lett. a) c.p.i.

*- La risoluzione del contratto di collaborazione di *Pt_1* con l'avv. *CP_1** L'avv. *CP_1* non aveva collaborato all'organizzazione dell'Evento *Pt_5*, in quanto, successivamente all'edizione 2018, aveva manifestato la volontà di sciogliere l'accordo (docc. 5, 6, 7, 8, 39); inoltre, aveva violato il patto di non concorrenza di cui all'art. 7 della scrittura privata, secondo cui i Venditori non potevano svolgere – direttamente o indirettamente – attività in qualsiasi modo connesse con l'organizzazione di eventi in concorrenza con l'Evento.

*- La risoluzione del contratto di collaborazione di *Pt_1* con *CP_4*.* L'avv. *CP_1* era socio unico di *CP_4* (Docc. 35, 36, 37, 38) e pertanto, il contratto relativo a *CP_4*

-A fronte del mancato pagamento dei compensi, i convenuti avevano rifiutato di versare a **Pt_1** gli incassi, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 1460 c.c. In seguito all'inadempimento da parte di **Pt_1** ai propri obblighi, l'avv. **CP_1** aveva manifestato l'intenzione di risolvere bonariamente il rapporto di collaborazione.

-Il rapporto era stato poi "sciolto" da **Pt_1** dichiarando la risoluzione della scrittura privata, con lettera del 7.5.2019.

-In particolare, i convenuti hanno contestato a **Pt_1** i seguenti inadempimenti:

(i) **Pt_1** si era sottratta alla stipula del contratto con **Controparte_5** in violazione del termine obbligatorio fissato in 30 giorni dalla firma della scrittura privata, come previsto dall'art. 8.1 (i);

(ii) nonostante avesse ricevuto ogni informazione in merito a struttura, fornitori e prezzi per l'organizzazione del "villaggio" destinato all'evento, **Pt_1** aveva provveduto, senza consultare i convenuti, a contattare ed incaricare propri fornitori, causando un aumento dei costi e mortificando gli utili;

(iii) **Pt_1** aveva omesso di comunicare al Comitato convenuto i profitti incassati per l'organizzazione dell'Edizione 2018, violando l'art. 3 della scrittura privata *de qua*.

-Per l'Edizione 2018, risultava un utile per € 57.494,00, da cui andavano detratte le iscrizioni per i tre eventi delle Gare Secondarie; ne conseguiva il diritto dei convenuti ai compensi.

Pt_1 non aveva corrisposto il compenso di € 20.000,00 per l'anno 2018 a **CP_4**.

-Per l'Edizione **Pt_5** risultava un utile di €127.187,78, con conseguente diritto ai compensi in favore dei convenuti.

CP_4 aveva ricevuto l'accredito delle iscrizioni, ma non aveva provveduto al relativo trasferimento a **Pt_1** in quanto parte attrice non aveva precisato al Comitato i profitti incassati per l'organizzazione della prima edizione dell'evento, come previsto ex art. 3.2bis, impedendo ai convenuti di verificare che le condizioni contrattuali si fossero realizzate e, per l'effetto, di rivendicare i propri corrispettivi maturati in forza degli accordi sottoscritti.

(vi) l'indebita interruzione di ogni contatto, condivisione e collaborazione con i convenuti in merito all'organizzazione dell'Edizione **Pt_5** dell'evento;

(vii) l'illegittima appropriazione e relativa comunicazione in merito agli eventi "In Bici ai Castelli", "**CP_12**" e "Ride Roma", pur se esclusi dalla cessione alla **Pt_1** e illegittimità delle Nuove Gare Secondarie, Pedalata Storica, Mediofondo, RideRoma, in quanto organizzate in violazione del diritto di proprietà e sfruttamento economico degli eventi sportivi per cui è causa, registrati come marchi presso l'UIBM e come opere presso la SIAE dal sig. **CP_1**

Dedotto quanto sopra in fatto, i convenuti hanno eccepito:

- il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano, per violazione del foro del consumatore, radicato, invece, nel tribunale di Roma;
- l'improcedibilità della domanda, per omessa negoziazione assistita.

Hanno quindi affermato la titolarità in capo all'avv. **CP_1** delle Gare Secondarie, poiché non richiamate nella scrittura privata e la validità delle registrazioni effettuate dall'avv.

CP_1

In via riconvenzionale, i convenuti hanno chiesto la condanna di **Pt_1** alla restituzione dell'ammontare delle iscrizioni percepite per le Gare Secondarie nelle Edizioni 2018 – 2019; la corresponsione da parte di **Pt_1** in favore della società **Controparte_5** della somma di € 20.000,00 per la gestione dell'Edizione 2018, nonché di ulteriori € 20.000,00 per la gestione dell'Edizione **Pt_5**; la condanna di **Pt_1** a corrispondere all'Avv. **CP_1** a titolo di corrispettivo, l'importo di € 50.000,00 oltre IVA in forza dell'art. 3.2 della scrittura privata, oltre al 30% dei profitti.

Hanno chiesto, altresì, la condanna di **Pt_1** alla restituzione dei proventi incassati da **Pt_1** per gli eventi relativi alle Gare Secondarie, relativamente alle Edizioni 2018 e **Pt_5**,

3. Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.09.2021, ha ritenuto irrilevanti e/o inammissibili le prove testimoniali; ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ha ordinato alle parti convenute l'esibizione dei contratti di sponsorizzazione stipulati in relazione alle edizioni 2018 e **Pt_5** della **CP_2**

Parte_2 nonché della documentazione comprovante i pagamenti connessi a detti contratti; ai sensi degli artt. 210 e 211 c.p.c., ha ordinato al terzo Engagigo s.r.l. l'esibizione della documentazione attestante il numero di soggetti paganti iscritti all'edizione 2017 della *Parte_2* *Controparte_6* infine, ha disposto CTU contabile, nominando a tal fine il dott. *Persona_1*, al quale è stato formulato il seguente quesito: *“dica il CTU, letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti e quelli depositati in esecuzione degli ordini di esibizione emessi con ordinanza dell'8.7.2022, in relazione alle edizioni 2018 e Pt_5 dell'evento sportivo “Parte_2 quali siano stati - distintamente per ciascuna delle due edizioni e, ove possibile, per ogni singola gara facente parte dell'evento nel suo complesso - i relativi costi e ricavi (riconducendo gli stessi rispettivamente ai soggetti che li hanno sopportati o che ne hanno tratto beneficio) nonché il risultato economico delle manifestazioni”.*

Il CTU ha depositato la propria relazione peritale in data 22.3.2023, così concludendo:

“Il Consulente Tecnico d'Ufficio, sulla base dell'esame della documentazione contenuta nei fascicoli delle Parti, di quella ottenuta nel corso delle attività peritali, dei riscontri operati e dei criteri di imputazione adottati, fornisce le seguenti conclusioni e risposte ai quesiti:

1) gli eventi sportivi “Parte_2” hanno fatto registrare entrambi un risultato economico negativo (perdite), sopportate dall'attrice Parte_1 pari ad € 23.811,23 per l'anno 2018 ed € 173.639,75 per l'anno Pt_5.

Si precisa che la documentazione esaminata non ha reso possibile suddividere i costi e i ricavi per ogni singola gara facente parte degli eventi.

2) residua l'importo di € 285.329,75 dovuto da CP_4 a favore di Parte_1 [...] costituito da € 226.994,50 per iscrizioni relative all'edizione 2018 ed € 58.335,25 per iscrizioni riferite all'edizione Pt_5

3) residua l'importo di € 19.537,00 dovuto da Controparte_5 a favore di Parte_1 per sponsorizzazioni incassate nell'edizione 2018;

4) residua l'importo di € 20.000,00 dovuto da **Parte_1** a favore di **Controparte_5** per competenze da quest'ultima maturate in relazione allo svolgimento dell'edizione 2018.

Agli importi sopra descritti andrà aggiunta l'IVA di Legge, se dovuta”.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.5.2023, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.11.2024. In tale udienza, il nuovo giudice designato, sentiti i difensori, i quali hanno dichiarato “l'impossibilità ad addivenire ad una composizione bonaria della lite”, ha rimesso la causa in decisione al collegio, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio di comparse e memorie conclusionali.

* * *

4. *L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita*

I convenuti hanno eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita con riferimento alle domande attoree di cui ai punti A) ii) -“*in via subordinata, in caso di rigetto delle domande principali, condannare i convenuti al pagamento di ulteriori € 50.000,00 [...] per le attività svolte da **Pt_1** per l'organizzazione delle Gare Secondarie- ed E)* – “*accertare il credito di **Pt_1** nei confronti di **CP_4** per l'importo di € 19.537 derivanti da sponsorizzazioni*”, affermando l'obbligatorietà del preventivo esperimento della negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità ex art. 3 del d.l. n. 132/2014, per domande rientranti nel limite di valore di € 50.000.

L'eccezione non può trovare accoglimento, atteso che le domande proposte dall'attore e poste alla base dell'eccezione dei convenuti -sub A) ii) ed E) delle conclusioni dell'attrice- sono frazione del danno complessivo richiesto, complessivamente eccedente l'importo di euro 50.000,00 o comunque sono connesse al complessivo danno, individuato negli inadempimenti ricondotti all'esecuzione del medesimo rapporto contrattuale (cfr. ordinanza T. Milano 24 aprile 2021).

5. *L'eccezione di incompetenza territoriale*

I convenuti hanno eccepito il difetto di competenza del Tribunale di Milano, con particolare riferimento alla convenuta ^{Contr} e al convenuto ^{CP_6}, per l'applicabilità nei loro confronti del foro del consumatore.

L'art. 3 Cod. cons. stabilisce che è consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”*.

Ai fini del rigetto dell'eccezione d'incompetenza sollevata è dirimente osservare, per un verso, che la qualifica di consumatore spetta solo alla persona fisica che concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e, per altro verso, che tanto la persona fisica quanto quella giuridica che utilizzino un contratto per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale, e non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, devono considerarsi professionisti (Cass. 8419/2019). Nel caso in esame, le parti all'articolo 10.3 del contratto di cessione, hanno espressamente dato atto che il contenuto dello stesso era stato oggetto di negoziazione tra le parti (art. 34 D.lvo 206/05). Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale svolta nell'interesse di ^{CP_4} e del ^{CP_6} in relazione all'applicabilità nei loro confronti del foro del consumatore contrasta con la clausola contrattuale espressamente negoziata.

Come già motivato dal Giudice istruttore, le domande di parte attrice trovano tutte diretto riferimento e presupposto nel contratto stipulato dalle parti, con conseguente applicabilità della clausola relativa al foro esclusivo convenuto, che, all'art. 12 della scrittura privata, prevede che: *“tutte le controversie derivanti dal Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono di competenza esclusiva del foro di Milano”*.

6. La titolarità delle Gare Secondarie

^{Pt_1} ha chiesto, in via principale, l'accertamento della titolarità di tutti i diritti relativi alle gare ciclistiche *“^{CP_12}, In Bici ai Castelli e Ride Roma”*, la declaratoria di illegittimità delle registrazioni dei marchi l'“Imperiale”, “In Bici ai Castelli” e “Ride Roma” a nome dell'avv. ^{Controparte_1} presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e il

trasferimento delle predette registrazioni in favore di *Parte_1* o, in subordine, la loro cancellazione.

L'avv. *CP_1* ha chiesto il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, di accertare l'indebito incasso da parte di *Pt_1* delle iscrizioni relative all'Edizioni *Pt_5* e 2018 delle Gare Secondarie.

La questione nodale da decidere concerne l'inclusione o meno delle Gare Secondarie – denominate “Imperiale”, “In Bici ai Castelli” e “Ride Roma” - nella cessione dei diritti relativi all'Evento “ *Parte_2* , da parte dell'avv. *CP_1* in favore della [...] *Parte_1* stipulata con il contratto datato 30.07.2018 (cfr. doc. 1 att.).

Valutazione del Tribunale

7. Gli artt. 1362 – 1369 c.c. dettano le regole di interpretazione del contratto, tra le quali rivestono primario rilievo la comune intenzione dei contraenti, anche alla luce della condotta precedente e posteriore al contratto, l'interpretazione complessiva delle clausole e il canone di buona fede.

Nel caso di specie, la scrittura privata del 30.07.2018 prevede nelle premesse che: “*A. i Venditori, ciascuno per quanto di propria competenza e con ruoli distinti, partecipano all'organizzazione una volta all'anno della corsa amatoriale ciclistica denominata “ *Parte_2* ; B. i Venditori sono titolari di tutti i diritti sportivi e i diritti di sfruttamento economico, ivi compresi la titolarità del dominio internet “www.granfondoroma.com” e i diritti di proprietà intellettuale, ivi compreso il formato depositato alla SIAE (Allegato I), nessuno escluso, relativi all'Evento (i “Diritti”)”.*

Sebbene la scrittura privata, nella premessa, denomini “l'Evento” “ *Parte_2* , senza fare esplicito riferimento alle Gare Secondarie, dalla documentazione acquisita e dal contegno delle parti, sia nella fase precedente che in quella successiva alla stipulazione del contratto, si evince la comune volontà dei contraenti di considerare l'Evento *Parte_2* , nel suo complesso, *id est* ricomprendendovi le gare secondarie “Imperiale”, “In Bici ai Castelli” e “Ride Roma”.

A tale fine, assume particolare rilievo, quanto alla condotta precedente la stipula del contratto, la comunicazione a mezzo e-mail del 23.02.2018 inviata dall'avv. *CP_1* a

Pt_1 avente a oggetto la presentazione dell'Evento nel 2017, giacché "l'Evento" nel suo complesso risulta declinato nelle gare *Controparte_6* ("La sfida di 120 km"), "In Bici ai Castelli" ("La ciclopedalata non agonistica di 60 km"), "*CP_16* The Appian Way" (doc. 25 att.).

Dalla presentazione dell'Edizione del 2017 – e dunque, in epoca precedente al contratto del 30.07.2018 – risulta, quindi, che l'espressione "Evento" fosse utilizzata per indicare sia la Gara Principale "*Controparte_6*", sia le Gare Secondarie ("In Bici ai Castelli", l'"Imperiale").

Nel "Piano d'azione" allegato alla stessa e-mail, nell'ambito dell' "Evento" viene fatto espressamente riferimento alla Gara Secondaria "In Bici ai Castelli".

Non minore rilievo, ai fini dell'unitarietà dell'Evento, assume il sito ufficiale dell'Evento medesimo, predisposto dai venditori, in cui la Gara Principale e le Gare Secondarie vengono rappresentate unitariamente, come connotate da inscindibilità, tutte sotto il logo "*Controparte_6*", che denomina anche la Gara Principale (cfr. doc. 26 attore).

Inoltre, con e-mail del 23.02.2018 inviata ad *Pt_1* la sig.ra Vittoria Santilli forniva il numero complessivo degli iscritti all'Evento 2017, senza alcuna distinzione tra Gara Principale e Gare Secondarie.

Dal contegno assunto dai contraenti nel corso del rapporto, dopo l'organizzazione dell'Edizione 2018, non risulta che i Venditori abbiano mai manifestato la volontà di escludere le Gare secondarie dalla cessione dei diritti. Anzi, con e-mail del 9.1.2019 (doc. 33 att.), le Parti condividevano la newsletter per la successiva Edizione dell' "Evento" del *Pt_5*, denominato *Parte_2*, dal seguente tenore: *"quattro gli eventi tra cui poter scegliere: Controparte_6 (120 km e oltre 2000 metri di dislivello), in Bici ai Castelli (60 km), L'Imperiale (60 e 30 km) e Ride Roma ("25 km); e ciò a conferma del fatto che, sotto il logo "Parte_8", erano ricomprese sia la Gara Principale che le Gare secondarie.*

Con e-mail del 25.1.2019 (doc. 34), le parti condividevano la presentazione istituzionale della *CP_6* *Pt_5* da cui si evince che il termine "Granfondo" era utilizzato per

intendere sia la Gara Principale in sé, sia l'Evento nel suo complesso, che consta di 4 percorsi differenti.

Pertanto, il Tribunale, in applicazione dei canoni interpretativi legali ed, in particolare, dell'art. 1362 c.c., ritiene che il contegno assunto dalle parti, prima e dopo la stipula del contratto, evincibile dai documenti in atti, sia inequivocabilmente idoneo a palesare la comune volontà delle parti di ricomprendere nella cessione dei diritti relativi all' "Evento Granfondo" le Gare secondarie ("Bici ai Castelli", " CP_12 " e "Ride Roma"), tenuto conto della natura unitaria dell'Evento ciclistico amatoriale e della comune denominazione sia dell'Evento nel suo complesso che della Gara principale come "Evento Granfondo".

In considerazione di ciò, non assume rilievo dirimente l'uso della parola "Evento" al singolare piuttosto che al plurale, formando la gara ciclistica principale (" [...] Parte_2) e le gare secondarie un unico "Evento" ciclistico amatoriale, complessivamente denominato "Evento Granfondo".

D'altra parte, l'unitarietà dell'Evento, composto da una Gara principale e da Gare secondarie, non rappresenta di certo un caso isolato, considerato che vi è evidenza di altri Eventi ciclistici, che ricomprendono una Gara Principale ed altre gare accessorie (cfr. documenti 28-30 attore).

Come noto, in conformità al disposto dell'art. 1362 c.c., *"il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di*

verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime” (cfr., *inter alia*, Cass. civ. n. 32786/2022).

Stante l’inclusione delle Gare Secondarie nel perimetro della cessione, non assume rilievo la circostanza, invocata dai convenuti per escludere l’unitarietà dell’ “Evento” ciclistico, del mutamento dei nomi delle suddette gare secondarie (da “Imperiale” a “Pedalata Storica”, da “In Bici ai Castelli” a “Mediofondi”, da “Ride Roma” a “Rome2bike”) nell’Edizione del *Pt_5*, avvenuto dopo la risoluzione del contratto. Tale mutamento dei nomi e dei percorsi delle Gare secondarie, accreditate presso il diverso ente di promozione sportiva ACSI (Doc. 23), come comunicato da *Pt_1* il 13.6.2019 (doc. 43), è infatti intervenuto successivamente al deposito da parte del convenuto delle domande all’UIBM e SIAE nell’aprile 2019, per la registrazione dei marchi “Bici ai Castelli”, “*CP_12*” e “Ride Roma”, nonché alle contestazioni sollevate dalla società *Contr* e indirizzate sia al *CP_14* (Federazione Ciclistica Italiana), sia al *Parte_9* (docc. 17, 18, 19, 20, 21, 22).

8. Di conseguenza, è accertato che *Parte_1* è titolare dei diritti sulle gare ciclistiche denominate l’Imperiale, In Bici ai Castelli e Ride Roma.

Accertato che le registrazioni sono state rilasciate a persona diversa dall’avente diritto, va accolta la domanda attorea, proposta *ex art.* 118 terzo comma c.p.i., di trasferimento delle registrazioni dei marchi l’“Imperiale”, “In Bici ai Castelli” e “Ride Roma” effettuate a nome dell’avv. *Controparte_1* presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (domande nn. 302019000023278, 302019000023270 e 302019000023286) in favore di *Parte_1* [...] con effetti dalla data del deposito.

9. La CTU contabile. L’eccezione di nullità

9.1. Nel corso del giudizio è stata espletata una CTU contabile, avente per oggetto il seguente quesito: “*in relazione alle edizioni 2018 e Pt_5 dell’evento sportivo “ [...] Parte_2 quali siano stati - distintamente per ciascuna delle due edizioni e, ove possibile, per ogni singola gara facente parte dell’evento nel suo complesso - i relativi costi e ricavi (riconducendo gli stessi rispettivamente ai soggetti che*

li hanno sopportati o che ne hanno tratto beneficio) nonché il risultato economico delle manifestazioni”.

Le conclusioni del CTU sono il risultato di un accurato esame della documentazione prodotta dalle parti (cfr. doc. 16 allegato alla CTU).

Il CTU ha verificato che l'Evento sportivo “ *Parte_2* ”, nelle due Edizioni del 2018 e del *Pt_5*, ha fatto registrare un risultato economico negativo (perdite), sopportato dall'attrice *Parte_1* quantificato come segue: € 23.811,23 per l'anno 2018 ed € 173.639,75 per l'anno *Pt_5*.

I convenuti hanno chiesto la declaratoria di nullità ex artt. 157 e 198 c.p.c. della CTU esperita in corso di causa, chiedendo di:

- a) verificare la corrispondenza “completa” e non “a campione” della documentazione contabile di Infront con i registri IVA;
- b) escludere dalla verifica di competenza e inerenza la documentazione “contrattuale” e/o priva del timbro “procurement office” depositata da INFRONT in sede peritale previa autorizzazione del Giudice durante le operazioni peritali;
- c) suddividere per ciascuna delle due edizioni i risultati economici di ogni singola gara facente parte dell'evento nel suo complesso.

Valutazione del Tribunale

9.2 Il CTU ha correttamente replicato alle osservazioni della difesa delle convenute, con i seguenti condivisibili rilievi (CTU pagine 13 e ss).

- a) La verifica di corrispondenza tra registri IVA e documentazione contabile di parte attrice (per fatture emesse e ricevute negli anni 2018 e *Pt_5*) è avvenuta con esito positivo su un campione significativo, corrispondente ad oltre il 68% dell'ammontare complessivo dei ricavi e di oltre il 55% dell'importo dei costi e pertanto può ritenersi ampiamente congrua, tenuto anche conto che la documentazione fiscale riguarda una società soggetta per legge alla revisione legale dei conti.
- b) L'esame dei registri e della documentazione, la cui acquisizione è stata autorizzata dal giudice istruttore con ordinanza emessa in data 25/1/2023, risponde ai criteri di verifica rispetto ai documenti già depositati.

c) La dicitura “*procurement office*” non risulta necessaria ai fini della validazione della documentazione da esaminare.

d) Il CTU ha adempiuto all’incarico peritale, quantificando il risultato economico dell’“Evento”, “*Parte_2*”, distintamente per ciascuna delle due edizioni. Sebbene richiesto, “*ove possibile*”, di quantificare il risultato economico di ogni singola gara facente parte dell’evento nel suo complesso, il CTU ha verificato l’impossibilità, sulla base della documentazione in atti, di distinguere e classificare i costi e i ricavi riferiti ad ogni singola gara.

d) Al fine dell’attività di riscontro dei costi e dei ricavi di competenza, sono state considerate inerenti fatture emesse e ricevute in presenza di riferimenti agli eventi in esame, tenendo conto dell’esistenza di contratti e/o in presenza di corrispondenza commerciale, principalmente ordini e conferme d’ordine (v. in particolare allegato 16 CTU).

A seguito delle osservazioni formulate dalla parte convenuta, il CTU ha apportato rettifiche in diminuzione di euro 7.524,46 per l’edizione 2018 e altre rettifiche per l’edizione *Pt_5*

9.3. La parte convenuta ha contestato le conclusioni del CTU, affermando che il medesimo abbia esorbitato dai confini consentiti, avendo valutato anche la documentazione contabile depositata dall’attrice nell’ambito delle operazioni peritali. Tuttavia, il CTU, in conformità a quanto autorizzato dal giudice istruttore, ha acquisito documenti rispondenti ai criteri di verifica e di riscontro dei documenti già prodotti dalla parte attrice, senza che vi sia stata mai alcuna violazione del diritto di difesa, atteso che essi sono sempre stati sottoposti al contraddittorio.

Il CTU non ha esorbitato dai limiti di indagine a lui consentiti, considerando che: il medesimo, per un verso, può acquisire la prova di fatti tecnici accessori o secondari, nonché di elementi di riscontro della veridicità delle prove già acquisite o di dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti per espletare convenientemente l’incarico affidatogli (Cass. 31886/2019; Cass 12921/2015); per altro verso, alla luce della complessità delle consulenze contabili e della specialità dell’art. 198

c.p.c., al consulente contabile è consentito l'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardano fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti, considerate “le superiori finalità del processo in materie in cui la complessità delle questioni tecniche dovrebbe al contrario giustificare il più ampio dispiegamento dell'apporto peritale nell'ottica di addivenire ad una decisione, per quanto più è possibile, tendenzialmente giusta”. In tali materie, “l'attività consulenziale sfugge per natura e per fini all'estensione del regime preclusivo imposto alle parti, le cui elevate difficoltà tecniche, imputabili segnatamente alla necessità di scrutinare sovente un'ingente mole di documenti che adottano un linguaggio specialistico e non si prestano ad un'interpretazione di senso comune, esigono la nomina di un esperto in grado di chiarirne la portata rispetto a quanto è oggetto di lite e di offrire con ciò dati conoscitivi ed elementi di prova rilevanti ai fini della decisione. Questa complessità delle materie oggetto di giudizio non riverbera solo i suoi effetti nel determinare la specialità delle indagini che hanno luogo nell'esame contabile e che ne giustificano l'autonomia concettuale, prima che normativa, rispetto ad una comune consulenza disposta in via ordinaria; di essa si possono avvertire i riflessi anche con riferimento all'attività di allegazione delle parti, posto che le difficoltà di sondare compiutamente tutti gli aspetti di quanto è oggetto di lite, potrebbero risolversi nell'impedire alle parti, anche quando siano assistite dal consiglio di un esperto, una corretta valorizzazione dei temi decisionali” (Cfr. Cass. SU 3086/2022).

Nel caso di specie va altresì considerato, da un lato, che l'acquisizione dei documenti è stata autorizzata dal Giudice istruttore e, dall'altro, che la doglianza della parte convenuta, che si è visto essere infondata, è connotata anche da mancanza di decisività. La medesima, infatti, non ha dedotto, al fine di inficiare la CTU, che, in assenza della condotta censurata, l'evento avrebbe registrato un utile (“pari o superiore a euro 50.000”) per l'edizione 2018, di guisa da generare il diritto di credito in capo ai venditori (cfr. art. 3.2 contratto). Al contrario, come dichiarato dal CTU, la documentazione aggiuntiva prodotta dall'attrice non evidenziava modifiche ai risultati economici dell'Evento sportivo

CP_2

Parte_2

“in quanto la stessa riepiloga, dettaglia e documenta i dati contabili nel perimetro di quanto riassunto nei documenti 53 e 54 prodotti da

Pt_1

con la seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.” (v istanza del CTU ex art. 92 disp. att. c.p.c.).

Come noto, la denuncia di vizi fondati sulla affermata violazione di norme processuali non tutela l'interesse all' astratta regolarità dell'attività giudiziaria, con la conseguenza che non è sufficiente dolersi di un mero vizio del processo, essendo necessario prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale comporti per la parte una lesione del diritto di difesa o un pregiudizio per la decisione di merito. Coerentemente, nel caso di consulenza tecnica, eventuali irregolarità dell'espletamento determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, essendo a carico del ricorrente specificare quali lesioni siano conseguite dalla denunciata irregolarità; lesioni nel caso di specie, come visto, non prospettate (Cass. 13428/2007).

9.4. Sulla base dei criteri menzionati, visionando i documenti prodotti nei termini previsti dall'art. 183 sesto comma c.p.c. e riscontrandoli con quelli prodotti nel corso delle operazioni peritali, il CTU, dopo avere verificato che il risultato economico per l'edizione 2018 è stato negativo, ha quantificato l'importo dovuto da CP_4 in favore di Pt_1 in euro 226.994,50 per iscrizioni relative all'edizione 2018; l'importo dovuto da CP_5 a favore di Pt_1 per sponsorizzazioni incassate nell'edizione 2018, in euro 19.537,00.

10. La domanda riconvenzionale di corresponsione dei corrispettivi pattuiti agli artt. 3 e 4.3 della scrittura privata

Alla luce del risultato economico negativo per l'edizione 2018 (e altresì Pt_5), deve essere rigettata la domanda riconvenzionale dei convenuti di corresponsione del prezzo di cessione dei diritti di sfruttamento economico relativo alle gare (*recte*, l'Evento). Infatti, il contratto stipulato dalle parti prevede che la corresponsione dell'importo, convenuto in euro 50.000, era “dovuto se e solo se i profitti incassati da Pt_1 per l'organizzazione della prima edizione dell'evento (al netto di tutti i costi da quest'ultima sostenuti) siano pari o superiori a 50.000 € oltre iva.” Solo “in tale caso i venditori avranno diritto di incassare l'importo di euro 50.000 oltre iva. Qualora invece i profitti incassati da Pt_1 per l'organizzazione della prima edizione dell'evento dovessero essere inferiori a 50.000 €

oltre iva, i venditori avranno diritto solo all'importo inferiore effettivamente maturato e incassato da Pt_1 e non avranno quindi alcun diritto a ricevere alcuna somma ulteriore” (cfr., in particolare art 3.1. e 3.2 contratto cit.).

Le parti hanno altresì riconosciuto “la natura aleatoria della compravendita dei diritti” di cui al contratto, ai sensi dell’art. 1469 c.c. (art. 3.4 contratto cit.).

Tenuto conto del risultato economico negativo per l'edizione dell'evento 2018, deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale di corresponsione del corrispettivo in favore dell’avv. CP_1 per la collaborazione nell'organizzazione dell'evento. Il contratto, all’art. 4.3, stabiliva, infatti, che esso sarebbe stato riconosciuto nella “percentuale pari al 30% dei profitti incassati da Pt_1 per l'edizione dell'evento, da calcolarsi al netto di tutti i costi sostenuti da Pt_1 in relazione all'edizione dell'evento medesimo, oltre iva”.

11. Il contratto stipulato il 30 luglio 2018. Cessione di diritti e rapporti di collaborazione

La scrittura privata sottoscritta dall'attrice e dai convenuti in data 30 luglio 2018 prevede, da un lato, la cessione dei diritti di sfruttamento economico ivi compresi la titolarità del dominio Internet www.grandfondoroma.com e i diritti di proprietà intellettuale, dall'altro lato, disciplina il rapporto di collaborazione per l'organizzazione dell'evento tra Pt_1 e l'avvocato CP_1 e tra Pt_1 e CP_4 .

Il rapporto di collaborazione nell'organizzazione dell'evento con l'avv. CP_1 è disciplinato separatamente al punto quattro del contratto. Esso stabilisce che l'avv. CP_1 si obbligava a partecipare e ad assistere Pt_1 nell'organizzazione dell'Evento per gli anni dal 2018 al 2022 con le modalità previste dall’ art. 4.2.

Il medesimo contratto disciplina, altresì, all'articolo 8.1, il rapporto di collaborazione con la società CP_4 . In relazione a tale rapporto, Pt_1 si è obbligata a stipulare un contratto con CP_4 e a corrisponderle, a fronte dello svolgimento delle attività concordate, un corrispettivo annuo pari a euro 20.000 per ciascun anno di vigenza del contratto.

Ciò premesso in via generale, si vengono a vagliare le domande aventi per oggetto i detti rapporti di collaborazione stipulati dall’attrice con la società CP_4 e con l’avv. CP_1

12. I rapporti di collaborazione tra Pt_1 CP_4 e l'avv. CP_1

Pt_1 ha chiesto di dichiarare risolti i rapporti di collaborazione con **CP_4** e con l'avv. **CP_1**

Ha, inoltre, chiesto di condannare **CP_4** alla restituzione delle somme trattenute a titolo di iscrizioni per l'edizione 2018 dell'Evento Granfondo Campagnolo Roma, essendo state percepite per conto di **Pt_1** Ha, infine, chiesto di accertare il credito da essa vantato nei confronti di **CP_4** , per l'importo di euro 19.537,00, a titolo di sponsorizzazioni.

E' documentato e pacifico che in data 7 maggio 2019 **Pt_1** ha risolto i rapporti di collaborazione con l'avv. **CP_1** e con **CP_4** , contestando loro plurimi inadempimenti tra i quali, per quanto rileva, la mancata corresponsione delle somme incassate per conto di **Pt_1** nel corso dell'edizione 2018 a titolo di iscrizioni e l'incasso da parte di **CP_4** di corrispettivi a titolo di sponsorizzazioni.

I convenuti hanno eccepito l'inadempimento di **Pt_1** ex art. 1460 c.c., per la mancata stipula del contratto con **CP_4** per la gestione dell'evento ex art. 8.1. e per la mancata corresponsione dei corrispettivi dovuti alle controparti (avv. **CP_1** e **CP_4**).

12.1. In particolare, in relazione alla domanda di risoluzione del rapporto di collaborazione con la società **CP_4** , **Pt_1** ha allegato:

- la mancata restituzione degli importi derivanti dalle iscrizioni, atteso che **CP_4** partecipava alla "gestione iscritti", facendo da tramite tra **CP_13** - gestore del portale internet -e ASD, incaricata dell'incasso delle iscrizioni;
- l'indebito incasso delle sponsorizzazioni da parte di **Controparte_5**
- la risoluzione del rapporto con l'avv. **CP_1** socio unico di **Controparte_5** cui il contratto **CP_4** era collegato.

CP_4 ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, per le seguenti ragioni:

- l'eccezione di inadempimento da parte **Pt_1** ex art. 1460 c.c., per non aver quest'ultima retribuito **CP_4** per la propria attività;
- la mancata formalizzazione del contratto **CP_4** , in violazione dell'art. 8.1 (i) della Scrittura Privata, con cui **Pt_1** *si obbligava a stipulare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, un contratto con **CP_4** , avente le seguenti caratteristiche: [...]*

- il mancato pagamento delle attività svolte da CP_4 , in violazione della clausola 8.1. (i) (b), con cui Pt_1 si obbligava a corrispondere a CP_4 “un corrispettivo annuo pari a € 20.000,00 per ciascun anno di vigenza del contratto.

Valutazione del Tribunale

12.2. Risulta pacifico e non contestato che:

- l'avv. CP_1 Controparte_5 e CP_4 hanno rifiutato di restituire gli importi derivanti dalle iscrizioni, eccependo l'inadempimento di Pt_1 gli importi non restituiti corrispondono, per l'edizione 2018, ad euro 226.994.50 (cfr. CTU);
- il contratto CP_4 non è stato stipulato in forma scritta, tuttavia il rapporto tra CP_4 e Pt_1 ha trovato esecuzione a norma dell'art. 8 della Scrittura privata;
- Pt_1 ha riconosciuto il debito di € 20.000,00 per l'attività svolta da Controparte_5 per l'Edizione 2018.

E' accertato che Controparte_5 ha incassato € 19.537,00 per sponsorizzazioni relative all'edizione 2018 (cfr. CTU).

Ne consegue che, a fronte di un credito accertato e non contestato di CP_5 nei confronti di Pt_1 pari ad euro 20.000,00, a titolo di compensi dovuti in relazione allo svolgimento dell'edizione 2018, Pt_1 è creditrice dell'importo di € 226.994,50 per iscrizioni relative all'edizione 2018, e della somma di € 19.537,00 per sponsorizzazioni incassate nell'edizione 2018, trattenute e ad essa non versate.

L'“*exceptio non rite adimpleti contractus*”, invocata dai convenuti ex art. 1460 c.c., non è fondata. Infatti, “*in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus*”, di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: *l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva* (cfr. Cass. n. 4124/2025; Cass. 36295/2023, Cass. n. 17020/2022).

Sulla base delle risultanze emerse, la parte di prestazione non adempiuta da Pt_1 (il pagamento in favore di CP_5 dell'importo pari ad euro 20.000,00, a titolo di compensi dovuti in relazione allo svolgimento dell'edizione 2018), è quantitativamente e

qualitativamente inferiore rispetto all'intera prestazione dovuta dai venditori, corrispondendo all'incirca all'importo trattenuto a titolo di sponsorizzazioni, con un'influenza proporzionatamente di gran lunga inferiore sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto contrattuale.

La mancata formalizzazione del contratto **CP_4** non assume, invece, alcun rilievo effettivo nell'economia complessiva delle pattuizioni, considerata l'avvenuta esecuzione del contratto.

Quanto al prezzo della cessione dei diritti, si è visto che esso non era dovuto, in quanto condizionato a un risultato economico positivo dell'Edizione 2018, nel caso di specie non verificatosi.

Pertanto, le somme dovute a titolo di iscrizione e di sponsorizzazione sono state trattenute illegittimamente, perché:

- le prime avrebbero dovuto pacificamente essere versate a **Pt_1**
- quanto alle seconde, i venditori non avevano maturato il diritto a percepire una commissione, non essendosi verificate le condizioni contrattuali previste. La clausola 3.3. della scrittura privata prevede, invero, che i Venditori avrebbero avuto diritto ad una commissione pari al 20% sugli importi ricevuti da eventuali nuovi sponsor reperiti dal Venditore, purché (i) gli importi degli sponsor fossero effettivamente incassati da **Pt_1** (ii) l'Evento avesse conseguito il pareggio di bilancio tra ricavi e costi; (iii) il Venditore avesse rispettato le politiche commerciali di **Pt_1**

Pertanto, **Controparte_5** non aveva alcun diritto di trattenere gli importi ricevuti dagli sponsor – accertati in € 19.537,00 - e non aveva maturato alcun diritto a ricevere le commissioni, per il mancato verificarsi dei presupposti, tra i quali, in particolare, il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio.

12.3. *La risoluzione parziale.* Alla stregua di quanto considerato, e di quanto si considererà in relazione al rapporto di collaborazione con l'avv. **CP_1** i (due) rapporti di collaborazione vanno dichiarati risolti con effetto dal 7 maggio 2019, data della comunicazione inviata da **Pt_1** ai venditori, per colpa imputabile ai venditori e specificamente in considerazione della mancata corresponsione di somme incassate a

titolo di iscrizione per conto di **Pt_1** per l'edizione dell'evento 2018 e della mancata corresponsione dei corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione.

La domanda di risoluzione parziale del contratto, è ammissibile, quando l'oggetto del contratto sia suscettibile di essere frazionata, mantenendo ciascuna porzione un'autonomia economico-funzionale. La risoluzione parziale del contratto è esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. per i contratti a esecuzione continuata o periodica ed è ammissibile anche per il contratto a esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato, non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti (cfr. Cass. n. 16556/2013).

Nel caso di specie, i diversi piani del rapporto obbligatorio sono desunti dalla stessa struttura della scrittura privata, che divide la parte relativa alla cessione dei diritti relativi all'Evento e del relativo corrispettivo (artt. 1 – 3), dal rapporto di collaborazione **Pt_1** e **CP_1** e i relativi adempimenti e corrispettivi (art. 4), nonché dal rapporto di collaborazione **Pt_1** e **CP_4** e i relativi adempimenti e corrispettivi (art. 8).

12.4. La domanda riconvenzionale di condanna al versamento dei compensi per l'edizione Pt_5. Quanto alla domanda della convenuta di vedersi riconosciuto l'ulteriore importo, a titolo di compensi contrattuali di euro 20.000 per l'anno **Pt_5** essendo pacifica la debenza della somma dovuta per le attività relative all'anno di vigenza 2018, si osserva che la domanda è parzialmente fondata. La risoluzione del rapporto di collaborazione tra **Pt_1** e **CP_4** è intervenuta con effetto dal 7.5.2019.

In ragione della data di risoluzione, si riconoscono in favore di **Parte_10** per ulteriore euro 7.500,00, essendo essi parametrati sul compenso annuale contrattualmente previsto.

12.5. La compensazione. Posto che è stato accertato un credito di € 19.537,00 in favore di **Pt_1** e un debito della medesima, in favore di **CP_4**, per euro 27.500, viene dichiarata la compensazione per l'importo di euro 19.537,00, con condanna di **Pt_1** al versamento in favore di **CP_5** della differenza, oltre interessi legali dal 7 maggio 2019.

13. Il rapporto di collaborazione di Pt_1 con l'avv. CP_17

[...] ha contestato all'avv. CP_1 (i) la mancata assistenza nell'organizzazione dell'Evento per l'Edizione Pt_5 in violazione dell'art. 4 della scrittura privata; (ii) la violazione dell'obbligo di non concorrenza di cui all'art. 7, per aver depositato le domande di registrazione dei marchi relativi alle Gare secondarie.

A sua volta, l'avv. CP_1 ha contestato ad Pt_1 (i) il mancato pagamento dei compensi dovuti; (ii) l'indebito sfruttamento dei diritti relativi alle Gare secondarie.

Valutazione del Tribunale

13.1. Il rapporto di collaborazione tra Pt_1 e l'avv. CP_1 è disciplinato dall'art. 4 della Scrittura privata, che prevede quanto segue:

- l'avv. CP_1 ha assunto l'obbligo *“a partecipare e ad assistere Pt_1 nell'organizzazione dell'Evento per gli anni dal 2018 al 2022 (incluso)”*;
- concordata la natura aleatoria della pattuizione, l'avv. CP_1 ha riconosciuto che il corrispettivo di cui ai punti 3.1. e 3.2. avrebbe soddisfatto anche il corrispettivo a lui dovuto per la collaborazione nell'organizzazione della prima edizione dell'Evento”.
- per le Edizioni successive, ai sensi dell'art. 4.3 (ii), l'avv. CP_1 avrebbe ricevuto *“una percentuale pari al 30% dei profitti incassati da Pt_1 per ciascuna edizione dell'Evento da questa organizzato, da calcolarsi al netto di tutti i costi sostenuti da Pt_1 in relazione all'edizione dell'Evento medesimo”* (art. 4.3. (i), pag. 3 della Scrittura Privata).

Come dal medesimo ammesso, a partire dal marzo 2019 l'avv. CP_1 ha manifestato l'intenzione di risolvere il rapporto di collaborazione con Pt_1

A conferma di ciò, è documentato che:

- in data 12 marzo 2019 (docc. 5 e 6), CP_1 ha chiesto ad Pt_1 di organizzare un appuntamento per definire una risoluzione del loro accordo, ritenendo *“inutile proseguire assieme”*;
- sempre nello stesso giorno, l'avv. CP_1 ha dichiarato *“considerami fuori sin d'ora dall'evento”*;
- in data 14.4.2019, l'avv. CP_1 ha pubblicato sul proprio profilo facebook il post (doc. 7), dal seguente tenore: *“esco di scena in punta di piedi [...] Tocca ora a Pt_1 che*

dall'edizione Pt_5 gestirà Controparte_6 farne stabilmente uno dei primi eventi al mondo”.

- il 15 aprile 2019, l'avv. CP_1 ha depositato le domande di registrazione di marchi presso UIBM e di opere presso SIAE (docc. 2 – 4 comparsa).

Preso atto della interruzione da parte dell'avv. CP_1 dello svolgimento di attività contrattualmente prevista, in data 7 maggio 2019 (doc. 8), Pt_1 ha risolto i rapporti con l'avv. CP_1 e con CP_4, “a causa del venir meno del rapporto fiduciario, in ragione dei gravi inadempimenti imputabili sia all'Avv. CP_1 sia a Controparte_5 stessi, ivi inclusa la falsa rappresentazione di dati in sede di trattative”;

L'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., per mancato pagamento dei corrispettivi per l'organizzazione dell'Edizione 2018, non è fondata. Nel richiamare quanto già considerato, e in particolare l'art. 3 del contratto che subordinava la corresponsione del compenso all'esistenza di utili, conseguiti con la prima edizione dell'Evento non inferiori a euro 50.000, Pt_1 non era tenuta al pagamento dei compensi, considerato il risultato negativo dell'Edizione 2018, pari a “€ 23.811,23 per l'anno 2018”.

Infondata è anche l'eccezione sollevata dall'avv. CP_1 con riguardo al prospettato inadempimento da parte di Pt_1 per lo sfruttamento dei diritti relativi alle Gare Secondarie, essendo stato accertato che le gare secondarie rientrano nel perimetro della cessione dei diritti.

14. *La risoluzione parziale.* L'avv. CP_1 ha chiesto, in via riconvenzionale, che venga accertata la risoluzione dell'intero contratto e dichiarata l'appartenenza della proprietà della Gara Principale e delle Gare Secondarie in capo allo stesso, nonché la restituzione di tutti gli importi derivanti dalle iscrizioni.

La domanda riconvenzionale non è fondata.

Nel richiamare le osservazioni sopra svolte, si considera, altresì, che la risoluzione del solo rapporto di collaborazione con l'avv. CP_1 è espressamente prevista dall'art. 9 della scrittura privata, secondo cui “nei casi di cui al presente punto 9.1. (ii) [“per quanto riguarda gli obblighi di collaborazione nell'organizzazione dell'Evento da parte dell'avv.

CP_1 ...”], Pt_1 avrà diritto di risolvere parzialmente il presente Contratto e in particolare avrà diritto di sciogliersi da tutte le pattuizioni di cui al punto 4 che precede”. Tale clausola s’inserisce all’interno di una Scrittura privata che presenta plurimi rapporti obbligatori, con relativi distinti sinallagmi (contratto di cessione di diritti di proprietà intellettuale e contratti di collaborazione).

15. La domanda di condanna al versamento delle iscrizioni

Pt_1 ha chiesto, inoltre, di condannare Contr al pagamento in suo favore di € 226.994,50, per aver incassato, per conto di Pt_1 stessa, le somme percepite a titolo di iscrizioni all’edizione 2018.

CP_4 si è difesa eccependo l’inadempimento della controparte e invocando il principio *inadimplenti non est adimplendum*: la convenuta Contr ha contestato a Pt_1 di non aver precisato al CP_6 tutti i profitti incassati per l’organizzazione della prima edizione dell’evento, come previsto ex art. 3.2bis, impedendo così di fatto ai convenuti di verificare che le condizioni contrattuali si fossero realizzate e, per l’effetto, di rivendicare i propri corrispettivi maturati in forza degli accordi sottoscritti. Secondo CP_4, Pt_1 pretendeva l’adempimento di quanto ad essa dovuto, senza permettere alle altre parti contrattuali di ricevere quanto loro contrattualmente spettante.

Valutazione del Tribunale

I rapporti tra le parti sono regolati dall’art. 5 dell’Opzione stipulato tra Pt_1 e il Controparte_6 e l’avv. CP_1 (doc. 3: atto con cui Pt_1 aveva esercitato l’opzione di acquisto del format Parte_2), in virtù del quale “qualora Pt_1 non [fosse riuscita] a costituire una propria società sportiva dilettantistica in tempo utile per l’organizzazione dell’Evento [...] Pt_1 avre[bbe avuto] diritto di chiedere al Comitato, che al contempo si obbliga[va] nei confronti di Pt_1 anche per conto di CP_4 a.s.d. [...] di utilizzare le strutture del Comitato stesso e quelle della predetta associazione sportiva dilettantistica, per la prima edizione dell’Evento che [sarebbe] segui[ta] [alla] acquisizione dell’Evento stesso da parte di Pt_1 medesima” (art. 5 del doc. 3).

E' pacifico ed altresì documentato che **Contr** ha incassato le somme derivanti dalle iscrizioni agli Eventi e che non le abbia restituite ad **Pt_1** (v. in particolare doc. 11 att., CTU pagg. 9, 10 e 16).

E' accertato che *“residua l'importo di € 285.329,75 dovuto da **CP_4** a favore di **Parte_1** costituito da € 226.994,50 per iscrizioni relative all'edizione 2018 ed € 58.335,25 per iscrizioni riferite all'edizione **Pt_5**”*.

L'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata da **Contr** non è fondata per le seguenti ragioni:

Quanto all'art. 3.2bis della scrittura privata, la clausola recita che *“il Comitato – successivamente alla comunicazione di **Pt_1** circa i profitti incassati per l'organizzazione della prima edizione dell'Evento (al netto di tutti i costi da quest'ultima sostenuti) – emetterà fattura ad **Pt_1** per l'importo spettante a tutti i Venditori ai sensi del precedente punto 3.2.”*; l'art. 3.2. dispone che *“l'importo di cui al punto 3.1. [€ 50.000,00 a titolo di prezzo di compravendita dei Diritti] sarà dovuto se e solo se i profitti incassati da **Pt_1** per l'organizzazione della prima edizione dell'Evento (al netto di tutti i costi da quest'ultima sostenuti) siano pari o superiori a €50.000,00 [...]”*.

La comunicazione da parte di **Pt_1** dei profitti incassati (*id est*, la differenza tra ricavi e costi) postula l'incasso dei profitti e, quindi, delle iscrizioni che, viceversa, erano pacificamente incamerate dalla società **Contr**.

Il mancato versamento da parte di **CP_4** in favore di **Pt_1** del complessivo ammontare delle somme ricevute a titolo di iscrizione all'Evento, poiché costituivano i profitti conseguiti per l'organizzazione dell'edizione dell'Evento, per un verso, impediva a **Pt_1** di determinare l'esatto ammontare del profitto e, per altro verso, esclude che si possa ravvisare l'inadempimento alla clausola contrattuale che prevede l'obbligo di comunicazione del profitto incassato: tale profitto, infatti, né era stato incassato né poteva essere quantificato.

Quanto all'eccezione di inadempimento da parte di **Pt_1** per mancata corresponsione dei compensi e del corrispettivo della cessione, si richiama quanto già osservato circa la loro non debenza alla luce dell'accertato risultato economico negativo dell' **Pt_11**

2018, atteso che la corresponsione dei compensi era subordinato all'esistenza di un risultato economicamente positivo dell'evento, che non si è verificato.

Per tali ragioni, **CP_4** deve essere condannata al pagamento di € 226.994,50 per iscrizioni relative all'edizione 2018.

16. Spese del giudizio di merito

Alla soccombenza delle convenute consegue la loro condanna alla rifusione integrale delle spese processuali, che si liquidano, in favore della società attrice, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e modifiche successive, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del valore della causa e della complessità delle questioni trattate, applicato lo scaglione da 52.000 a 260.000 e l'aumento del 60% ex art. 4, co. 2, DM 55/2014 per la pluralità di controparti.

Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico solidale delle parti convenute, come già liquidate.

Le spese di CTP sono poste a carico delle convenute nella misura in cui sono documentate dalle fatture in atti.

PQM

Il Tribunale di Milano Sezione Specializzata dell'Impresa-A-, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **Parte_1** nei confronti di

Controparte_1 , **Controparte_15**

[...] **CP_4** e **Controparte_5** e sulle domande

riconvenzionali proposte nei confronti di **Parte_1** ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. accerta che **Parte_1** è proprietaria dei diritti sulle gare ciclistiche denominate l'Imperiale, In Bici ai Castelli e Ride Roma e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità delle registrazioni dei marchi l'"Imperiale", "In Bici ai Castelli" e "Ride Roma" a nome dell'Avv. **Controparte_1** presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (domande nn. 302019000023278, 302019000023270 e 302019000023286) e ordina il trasferimento delle predette registrazioni in favore di **Parte_1**

2. Accerta che *Controparte_4* ha percepito per conto di *Pt_1* a titolo di iscrizioni all'edizione 2018 dell'evento *Controparte_6* euro 226.994,50 e, per l'effetto, condanna *Controparte_4* al versamento, in favore di *Pt_1* dell'importo complessivo di euro 226.994,50, oltre interessi legali decorrenti dal 7 maggio 2019 al saldo e IVA se dovuta.
 3. Accerta la risoluzione del rapporto di collaborazione di *Pt_1* con l'avv. *CP_1* e con *CP_5* a decorrere dal 7.5.2019.
 4. Accerta il credito di *Parte_1* nei confronti di *Controparte_5* per l'importo di euro 19.537,00 a titolo di sponsorizzazioni, oltre interessi legali dal 7 maggio 2019 al saldo, IVA come per legge.
 5. Accerta il credito di *Controparte_5* nei confronti di *Parte_1* di euro 27.500 a titolo di compensi, oltre interessi legali dal 7 maggio 2019 al saldo, IVA come per legge.
 6. Compensati i crediti sub 4 e 5, condanna *Pt_1* al versamento in favore di *CP_4* della differenza.
 7. Respinge tutte le altre domande proposte nel giudizio, in via principale e riconvenzionale.
 8. Condanna i convenuti, in solido, alla rifusione integrale delle spese processuali, liquidate in favore dell'attore, per complessivi € 22.564,00 per compensi ed euro 4.020,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, nonché alla rifusione delle spese di CTP, come documentate dalle fatture 98/2022 e 30/2023.
 9. Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di CTU come liquidate.
- Milano, deliberata nella camera di consiglio del 20.02.2025

Il Presidente est.
dott.ssa Silvia Giani